



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/73/2019 בש"א 7/263/2019

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין אסתי
שחל**

**נציגות הבית המשותף בית אוצם
שד' ויצמן 24, נתניה
באמצעות ב"כ עו"ד מוחמד ותד
מרחוב לילינבלום 27, חדרה**

בעניין:

**התובעת
והנתבעת שכנגד**

- נ ג ד -

**גרינאוור לאק הולדינגס בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד אלי שימילביץ ואח'
דרך מנחם בגין 132, תל אביב**

**הנתבעת
והתובעת שכנגד**

פ ס ק ד ין

1. עניין לנו בתביעה ובתביעה שכנגד שעניין סכסוך הנוגע לבית המשותף שברחוב שד' ויצמן 24 הידוע כגוש 8267 חלקה 971, והמכונה "בית אוצם" (להלן: "הבית" או "הבית השותף").
2. הבית נרשם בפנקס הבתים המשותפים ביום 22.12.1997. כן נרשם לבית תקנון מוסכם מתוקן ביום 22.2.1999 (להלן: "התקנון המוסכם המתוקן").
3. התובעת והנתבעת שכנגד היא נציגות הבית (להלן: "הנציגות" או "נציגות הבית"). הנתבעת והתובעת שכנגד (להלן: "החברה") היא בעלת 4 דירות בבית הידועות כחלקות משנה 15, 16, 25 ו- 34.
4. בתביעה התבקש לחייב את החברה לשלם לנציגות את חלקה בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף של הבית לתקופה שמחודש ינואר, 2016 ועד לחודש מרץ 2019 (כולל) סך של 114,864.75 ₪. כן התבקש לחייב את החברה לשלם לנציגות הפרשי הצמדה וריבית בסך של 2,358 ₪ בהתאם לטבלת שיערוך אשר צורפה לכתב התביעה.
5. בתביעה שכנגד התבקש לחייב את הנציגות להשיב לחברה סך של 181,074 ₪ בגין תשלומי אחזקה וניהול הרכוש המשותף אשר שולמה על ידי ביתר בשנים שבין 2010-2015; להמציא לחברה דו"ח מלא ומפורט הכולל את כל התשלומים ששולמו לנציגות בגין דירות החברה; להורות לנציגות הבית לסלק ידה משטחי דירות החברה הידועות כחלקות משנה 15 ו- 16; לספק רשימת שוכרים להם התירה הנציגות שלא כדין לעשות שימוש בדירותיה בין בתמורה ובין שלא בתמורה; להורות לנציגות להשיב לחברה את כל התקבולים ששולמו לה ע"י השוכרים בגין השימוש אותו עשו בדירות החברה.

טענות הנציגות יפורטו להלן בתמצית:

6. בהתאם להחלטות האסיפה הכללית שעור דמי התחזוקה והניהול ביחס לדירות החברה, לתקופה מושא התביעה, עומד על 7 ₪ למ"ר לחודש.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/73/2019 בש"א 7/263/2019

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

7. בהליך קודם שהתנהל בין הנציגות לבין בעליה הקודמים של דירות החברה (חברת פירי אחזקות בע"מ) ((להלן: "חברת פירי") (תיק 5/13, נציגות הבית המשותף "בית אוצס" שד' ויצמן 24, נתניה נ' פירי אחזקות בע"מ) נקבע בהחלטת כב' המפקחת הבכירה הגב' מירה אריאלי מיום 23.5.2013 כי שטח דירות החברה לצורך החיוב בדמי תחזוקת וניהול הרכוש המשותף עומד על 420.75 מ"ר.

8. גם בהליכים משפטיים נוספים שהתנהלו בין נציגות הבית לבין חברת פירי, הגיעו הצדדים לידי הסכם פשרה, במסגרתו חויבה פירי בתשלום הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף בהתאם לשטחי דירותיה המסתכמים ב - 420.75 מ"ר (תיק 7/15 נציגות הבית המשותף "בית אוצס" שד' ויצמן 24, נתניה נ' פירי אחזקות בע"מ וכן תיק הוצל"פ 12-11469-13, נציגות הבית המשותף "בית אוצס" שד' ויצמן 24, נתניה נ' פירי אחזקות בע"מ).

9. החברה לא שילמה את חלקה בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף של הבית, וקרן חובה נכון לתקופה שמחודש ינואר, 2016 ועד לחודש מרץ, 2019 (כולל) עומדת על סך של 114,864.75 ₪.

טענות החברה בכתב ההגנה ובתביעה שכנגד יפורטו להלן בתמצית:

10. דירת החברה הידועה כחלקת משנה 15 הינה אולם ששטחו 24.3 מ"ר, מרפסת מקורה ששטחה 146.20 מ"ר ושתי מרפסות לא מקורות ששטחן הכולל 133.80 מ"ר. דירת החברה הידועה כחלקת משנה 16 הינה אולם ששטחו 28.4 מ"ר, מרפסת מקורה ששטחה 183.20 מ"ר ומרפסת לא מקורה ששטחה 121 מ"ר.

11. המרפסות המקורות והלא מקורות צמודות לדירות, ואינן נכללות בחישוב השטחים לצורך קביעת שיעור ההשתתפות בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף, ומכאן שהשטח לחיוב בגין הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף של הבית ביחס לדירה הידועה כחלקת משנה 15 עומד על 24.3 מ"ר וביחס לדירה הידועה כחלקת משנה 16 עומד על 28.4 מ"ר.

12. נציגות הבית חייבה, שלא כדין, את החברה בתשלום הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף של הבית בגין שטחי המרפסות המקורות, החברה שילמה לנציגות בשנים שבין 2010-2015 סך של 181,074 ש"ח ביתר, ויש לחייב את הנציגות להשיב לחברה את הסכום האמור.

13. החברה לא זומנה וממילא לא השתתפה באספות הכלליות הנטענות.

14. בהתאם להחלטות האסיפה הכללית אליהם מפנה הנציגות החיוב החודשי שנקבע בגין הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף של הבית בסך של 7 ₪ למ"ר, מתייחס לדירות המוגדרות במסמכי רישום הבית כמשרדים, בעוד שכל אחת מחלקות המשנה 15 ו - 16 מוגדרות במסמכי רישום הבית כ - אולם.

15. נציגות הבית השתלטה על חלק משטחי דירות החברה הידועות כחלקות משנה 15 ו - 16, ואף השכירה שטחים אלה לטובת צדדים שלישיים וגבתה בגין כך דמי שכירות שלא כדין.

טענות ההגנה של הנציגות בתביעה שכנגד יפורטו להלן בתמצית:

16. חישוב שטחי דירות החברה לצורך חישוב חלקה בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף של הבית נעשה כדין.

17. כל בעלי הדירות בבית זומנו לאספות הכלליות ובכלל זה גם החברה.

18. דין התביעה שכנגד להשבת כספים להידחות מחמת מעשה בית דין ועקרון סופיות הדיון בשים לב לכך שהפלוגתא הנוגעת לחישוב שטחי דירות החברה לצורך קביעת חלקה של החברה בתשלום הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף הוכרעה בהחלטת כב' המפקחת בתיק 5/13 ובהליכים נוספים שהתנהלו בהתייחס לדירות החברה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/73/2019 בש"א 7/263/2019

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

19. הנציגות לא עשתה ואינה עושה כל שימוש בדירות החברה, וגם לא התירה למאן דהוא לעשות שימוש בשטחים אלה. הנציגות גם אינה גובה דמי שכירות בגין השטחים האמורים.

20. דינה של דרישת החברה להמצאת דו"ח בגין הכספים שגבתה נציגות הבית ביחס לדירות החברה להידחות, שכן חזקה על החברה שיש לה ידיעה באשר לכספים ששילמה לנציגות.

דיון והכרעה

21. אקדים ואומר כי מצאתי לקבל התביעה ואת התביעה שכנגד בחלקה. נימוקיי יפורטו להלן:

השתק פלוגתא

22. בין הצדדים קיימת מחלוקת באשר לאופן חישוב שטח הרצפה של דירות החברה לצורך קביעת שיעור חלקה בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף.

23. לטענת הנציגות, מחלוקת זו הוכרעה בהליכים קודמים שהתנהלו בין הצדדים, וכי קיים בעניין זה השתק פלוגתא.

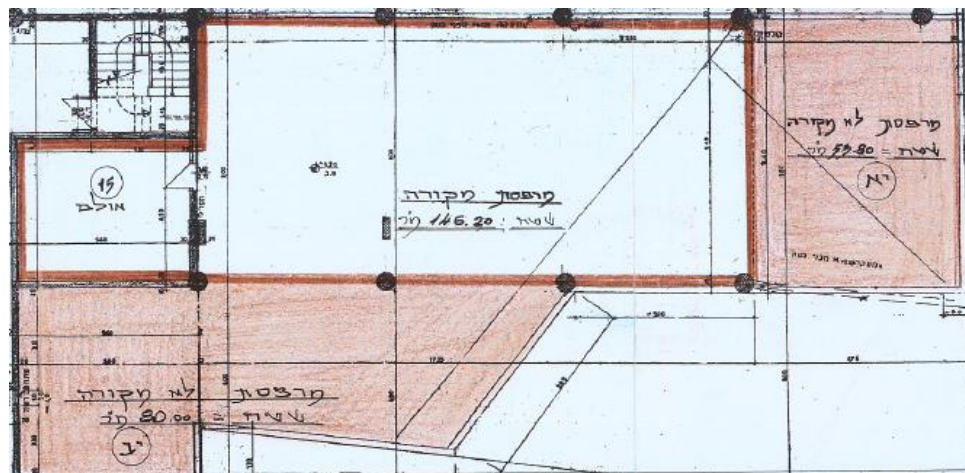
24. טענה זו נדונה ונדחתה בהחלטתי מיום 5.8.2020, ואין לי אלא להפנות לנימוקיה.

מהו האופן שבו יש לחשב את שטח הרצפה של דירות החברה?

25. הוראת סעיף 58 (א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") מכוחה חייב כל בעל דירה לשלם את חלקו בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, קובעת כי שיעור הוצאות אלה, יהא "לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור אחר".

26. סעיף 5 לתקנון המוסכם המתוקן החל על הבית קובע כי "שיעור ההשתתפות של בעליה של כ"א מחלקות המשנה יהיה זהה ליחס שבין שטח הרצפה של אותה חלקת משנה (לא כולל צמידויות) לסה"כ שטחי הרצפות של כל חלקות המשנה (לא כולל צמידויות), בניכוי שטח הרצפה של חלקת משנה 971/38".

27. דירת החברה הידועה כחלקת משנה 15 מוגדרת במסמכי רישום הבית המשותף כ - אולם בשטח של 170.5 מ"ר הכולל מרפסת מקורה ששטחה 146.20 מ"ר. כן מוצמדות לדירה זו, שתי מרפסות לא מקורות: האחת, מסומנת באות יב' ושטחה 80 מ"ר, והשנייה, מסומנת באות יא' ושטחה 53.80 מ"ר. המקטע הנוגע לדירה זו מתשריט רישום הבית המשותף יובא להלן:

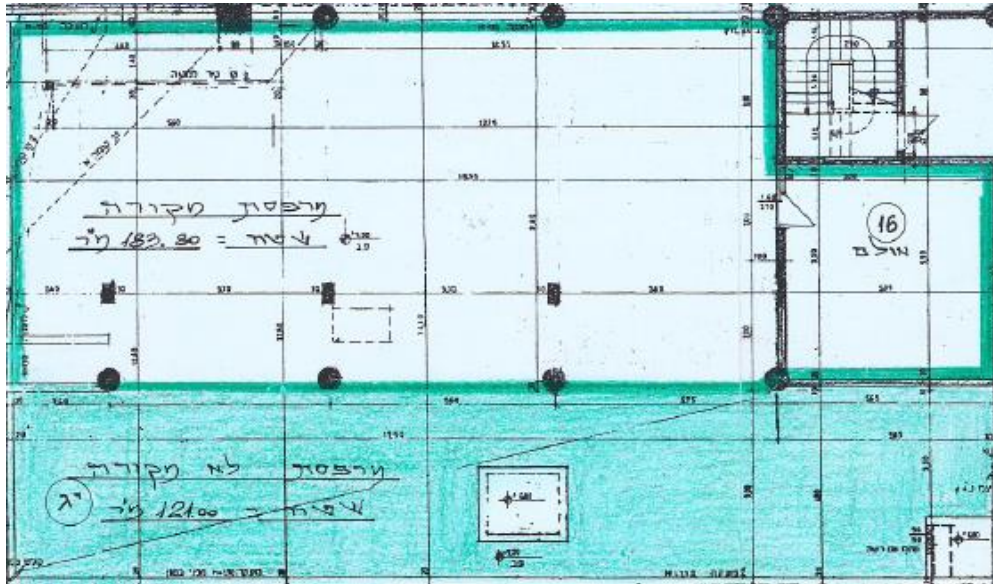




מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/73/2019 בש"א 7/263/2019

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



28. דירת החברה הידועה כחלקת משנה 16 מוגדרת במסמכי רישום הבית המשותף כ - אולם בשטח של 211.60 מ"ר הכולל מרפסת מקורה ששטחה 183.80 מ"ר. כן מוצמדות לדירה זו, מרפסת לא מקורה המסומנת באות יג' ושטחה 121 מ"ר. המקטע הנוגע לדירה זו מתשריט רישום הבית המשותף יובא להלן:

29. כעולה, אפוא, מתשריט רישום הבית המשותף, שטחי המרפסות המקורות מהוות חלק משטחי רצפת הדירות. מכאן ששטחים אלה נכללים בשטחי הרצפה לצורך חישוב שיעור חלקה של החברה בהוצאות בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין והתקנון המוסכם המתוקן החל על הבית, בעוד ששטחי המרפסות הלא מקורות אינן נכללות בחישוב האמור בהיותן צמודות לכל אחת מהדירות.

30. יוצא אם כן, כי שטח רצפת הדירה הידועה כחלקת משנה 15 לצורך חישוב שיעור השתתפותה של החברה בהוצאות האחזקה והניהול עומד על 170.5 מ"ר ושטח הרצפה ביחס לדירה הידועה כחלקת משנה 16 עומד על 211.60 מ"ר.

31. בהתאם למסמכי רישום הבית המשותף, לחברה שתי דירות נוספות: דירה הידועה כחלקת משנה 25 ומוגדרת במסמכי רישום הבית המשותף כ - משרד ששטחו 17.20 מ"ר ודירה נוספת הידועה כחלקת משנה 34 המוגדרת במסמכי רישום הבית כ - משרד ששטחו 21.45 מ"ר. אין מחלוקת בין הצדדים כי שטחי הרצפה של דירות אלה נכללים לצורך חישוב שיעור השתתפותה של החברה בהוצאות האחזקה והניהול עומד על 38.65 מ"ר.

32. הנה כי כן, כלל שטחי רצפת הדירות שבגינן יש לגזור את שיעור השתתפות החברה בהוצאות האמורות עומד על 420.75 מ"ר.

33. בתצהירו של מר גדעון לוי המשמש כנציגה של החברה נטען, לראשונה, כי חלקות משנה 15 ו - 16 אינן מהוות "דירה" כהגדרתה בחוק המקרקעין וכי כל אחת מחלקות משנה אלה מהווה שטח פתוח, שאינו מתוחם, ללא מחיצות פנימיות, וכי בהתאם לתב"ע החלה על הבית (נת/100/ש/1) ולהיתר הבניה אין לחלקות משנה 15 ו - 16 זכויות בניה. משכך, לטענת החברה הרישום לגבי חלקות המשנה האמורות בפנקס הבתים המשותפים שגוי. בשים לב לכך שטענות אלו לא נטענו בכתב ההגנה שהוגש מטעם החברה, מצאתי לקבל את בקשת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/73/2019 בש"א 7/263/2019

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנציגות בסיכומיה, ולהורות על דחייתן בשל הרחבת חזית אסורה. למעלה מן הדרוש, מצאתי כי דינן להידחות לגופן מהטעמים הבאים:

ראשית, סעיף 52 לחוק המקרקעין מגדיר דירה כדלקמן: "דירה - חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר".

משמעות המונח "דירה" בחוק המקרקעין רחבה יותר ממשמעות המונח בלשון בני האדם, כפי שמציין פרופ' ויסמן בספרו דיני קניין - בעלות ושיתוף, עמ' 355: **"הדירות שמדובר בהן אינן חייבות להיות במשמעות המילונית של המילה דירות, דהיינו, מקום למגורים. תא המשמש לכל צורך שהוא (כגון מחסן) מספיק כדי שיחשב כדירה בהקשר של בתים משותפים, ובלבד שמדובר ביחידה שלמה ונפרדת. התנאי בדבר היות הדירה יחידה שלמה ונפרדת מחייב שהן מבחינה חזותית והן מבחינה היעוד התא הוא נפרד ואינו מהווה חלק מיחידה אחרת שבבית".**

בהתאם לתשריט רישום הבית המשותף ניתן להבחין כי חלקות משנה 15 ו- 16 מתוחמות בבירור, והן מהוות יחידות נפרדות ועצמאיות. כך גם עולה מהתמונות שצורפו לתצהירו של מר יוסי צבר, חבר הנציגות, בהן ניתן לראות כי הן מתוחמות במעקה בלוקים (נספחים יד' ו - טו' לתצהירו). ראו גם עדותו של מר גדעון לוי, נציג החברה: **"יש מסביב לקומה המפולשת מעקה בגובה של מטר"** (ראו פרוטוקול מיום 27.12.2020, עמ' 7, שורות 35-36).

ויוטעם, העובדה כי חלקות המשנה 15 ו- 16 אינן בנויות כדירות סגורות אינה מאיינת את העובדה כי כל אחת מהן מהווה "דירה" כהגדרתה בסעיף 52 לחוק המקרקעין לעיל, וראו לעניין זה: ה"פ 39078-08-17, ברזל נ' שטרן - האן קבלני בניין בע"מ (פורסם בנבו, 15.7.2019): **"מדובר בחלקות מתוחמות בבירור, אף אם אינן בנויות כדירות סגורות. אין בחלקות סממנים ברורים של שטחים משותפים, החלקות אינן חלק מחדרי המדרגות בבניין ואף אינן חלק מהמקלט, שכן קיים שטח תחום המיועד למקלט שאינו חלק מתת-חלקה 1. די בכך לכאורה כדי שיענו החלקות להגדרת דירה, בהתאם לחוק המקרקעין".**

שנית, סעיף 125(א) לחוק המקרקעין קובע כי "רישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים יהווה ראיה חותכת לתוכנו".

כלומר, הרישום בפנקס הבתים המשותפים הוא קונקלוסיבי, ומהווה ראיה חותכת לתוכנו. לא נטען, וממילא לא הוכח כי החברה פעלה לתיקון הטעות הנטענת. כל עוד "הטעות" לא תוקנה, הרי שיחול בעניינה הרישום כפי שמופיע בפנקס הבתים המשותפים (וראו לעניין זה ע"א 3137/07, כרמות השקעות ונכסים בע"מ נ' ועדי הבתים בשכ' צמרות 4,6,8 הרצליה (פורסם בנבו, 5.10.2008).

שלישית, לא הוגשה כל חוות דעת התומכת בטענות החברה להעדר זכויות בניה בחלקות משנה 15 ו- 16, וממילא אין בכך כדי לאיין את העובדה כי חלקות אלה מהוות יחידות עצמאיות העונות על הגדרת "דירה" בהתאם לסעיף 52 לחוק המקרקעין, ומשכך על החברה מוטלת החובה לשלם בגינת את הוצאות האחזקה וניהול הרכוש המשותף בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין והתקנון המוסכם המתוקן.

מהו חלקה של החברה בהוצאות האחזקה והניהול של הרכוש המשותף של הבית?

34. בהחלטת האסיפה הכללית מיום 18.2.2010 נקבע כי שיעור הוצאות האחזקה והניהול ביחס לדירות המוגדרות כחנויות יעמוד על 6 ש' למ"ר לחודש ו- 8 ש' למ"ר לחודש ביחס לדירות המוגדרות כמשרדים. חבר הנציגות, מר יוסי צבר העיד כי במהלך שנת 2015 הופחת השיעור ביחס לדירות המוגדרות כמשרדים ל- 7 ש' למ"ר, וכי שיעור זה חל גם על יחידות החברה לרבות אלו שהוגדרו כאולמות (ראו סעיפים 10 ו- 19 לתצהירו, וכן עותק מפרוטוקול האסיפה אשר צורף כנספח ז' לתצהירו). ראיות אלו לא נסתרו. כן העיד מר צבר כי כל בעלי הדירות זומנו לאספה לרבות החברה (ראו פרוטוקול מיום 27.12.2020, עמ' 3, שורות 31-39), ועדותו זו לא נסתרה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/73/2019 בש"א 7/263/2019

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

35. על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין והתקנון המוסכם המתוקן החל על הבית, שיעור השתתפותו של בעל דירה בהוצאות לאחזקה תקינה וניהולו של הרכוש המשותף אינו קשור לאופן סיווגה ויעודה של הדירה שבבעלותו, ומכאן, שהאסיפה הכללית לא הייתה רשאית, לקבוע תעריף שונה ביחס לדירות המוגדרות כמשרדים וכחנויות. ויוטעם, התעריף לחיוב בגין כל מ"ר לקביעת שיעור ההשתתפות בהוצאות האמורות הוא קבוע, בשים לב לכך שהוא מהווה נגזרת של התקציב הנדרש לצורך אחזקתו התקינה וניהולו של הרכוש המשותף של הבית חלקי כלל שטח הרצפות בבית. יש אפוא לבחון מהו התקציב החודשי הנדרש לצורך אחזקת וניהולו של הרכוש המשותף של הבית.

36. בהתאם למסמכי רישום הבית המשותף קיימות 11 דירות המוגדרות כחנויות ששטחן הכולל הוא 551.4 מ"ר (חלקות משנה 13-3), 21 דירות המוגדרות כמשרדים (חלקות משנה 17-37) ששטחם הכולל הוא 1,775 מ"ר ו- 2 דירות המוגדרות כאולמות (חלקות משנה 15-16) ששטחם הכולל הוא 382.1 מ"ר. כעולה, כאמור, מהחלטת האסיפה הכללית מיום 18.2.2010 ומעדותו של חבר הנציגות מר צברי, אשר לא נסתרה, שיעור ההשתתפות בגין הוצאות האחזקה והניהול ביחס לחנויות עומד על 6 ₪ למ"ר לחודש וביחס למשרדים והאולמות 7 ₪ למ"ר לחודש. מכאן, שהתקציב לאחזקתו התקינה וניהולו של הרכוש המשותף של הבית עומד על סך של 18,408.1 ש"ח לחודש (551.4 מ"ר כפול 6 ₪ למ"ר לחודש + 2,157.1 מ"ר כפול 7 ₪ למ"ר לחודש).

37. בהתאם למסמכי רישום הבית המשותף שטח הרצפות של כל דירות הבית בניכוי שטח רצפת חלקת משנה 38 (כקבוע בסעיף 5 לתקנון המוסכם המתוקן ראו לעיל) עומד על 2,744.7 מ"ר. הוכח כי שטחי רצפת דירות החברה (הידועות כחלקות משנה 15, 16, 25 ו- 34), שבגין יש לגזור את שיעור השתתפות החברה בהוצאות האחזקה והניהול של הרכוש המשותף עומד על 420.75 מ"ר. ומכאן, שחלקה היחסי של החברה בהוצאות האמורות עומד על 2,822 ₪ לחודש (420.75 מ"ר חלקי 2,744.7 מ"ר כפול 18,408.1 ₪).

38. אין מחלוקת כי החברה לא שילמה את חלקה בהוצאות האחזקה והניהול בתקופה מושא התביעה, שמחודש ינואר, 2016 ועד לחודש מרץ 2019 (כולל). מכאן שחובה של החברה בגין התקופה האמורה עומד על 110,058 ש"ח (2,822 ש"ח לחודש כפול 39 חודשים). לא מצאתי לחייב את החברה בתשלום הפרשי הצמדה וריבית, כפי שהתבקש, בשים לב לכך שהסכומים המצוינים בטבלת השערות אינם עולים בקנה אחד עם סכום החוב שנקבע על ידי.

39. לטענת החברה מאחר שהחלטת האסיפה הכללית מיום 18.2.2010 מתייחסת לחיוב דירות המוגדרות כחנויות ומשרדים, ואין כל התייחסות בהחלטה לדירות המוגדרות כאולמות (כחלקות משנה 15 ו- 16 שבבעלותה), הרי שאין לחייבה בתשלום הוצאות האחזקה והניהול בגין דירות אלה. דין טענה זו להידחות בשים לב לכך שחובתו של בעל דירה לשאת בתשלום חלקו בהתאם להוצאות האחזקה והניהול של הרכוש המשותף אינה קשורה לאופן סיווגה ויעודה של הדירה. העובדה שהחלטת האסיפה הכללית לא התייחסה לשיעור החיוב בגין האולמות אינה פוטרת את החברה מהחיוב האמור.

ויוטעם, פטור מתשלום ההוצאות האמורות מצריך הסכמה של כל בעלי הדירות בבית, שכן משמעותו הטלת תשלום עודף על יתר בעלי הדירות בבית, וראו לעניין זה סעיף 12 (ב) לתקנון המצוי אשר בתוספת לחוק המקרקעין הקובע כדלקמן: **"החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969, או בתקניו זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אפ הסכים לה"**.

לא נטען, וממילא לא הוכח כי בידי החברה הסכמה של כל בעלי הדירות בבית הפוטרת אותה מתשלום הוצאות האחזקה והניהול ביחס לחלקות משנה 15 ו- 16.

40. בסעיפים 33-36 לתצהירו של מר גדעון לוי מטעם החברה נטען, לראשונה, כי נציגות הבית הודתה בהליך שהתנהל במסגרת תיק 5/13 כי יש לחייב בגין הדירות הידועות כחלקות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/73/2019 בש"א 7/263/2019

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משנה 15 ו- 16 בשיעור של 1/3 מדמי הוצאות האחזקה והניהול המשולמים בגין שטחי המשרדים. בשים לב לכך שטענה זו לא נטענה בכתב ההגנה שהוגש מטעם החברה, מצאתי לקבל את בקשת הנציגות בסיכומיה, ולהורות על דחייתה בשל הרחבת חזית אסורה. למעלה מן הדרוש, מצאתי להוסיף כי טענה זו נטענה בעלמא ולא הוכחה, וממילא אין בסמכות נציגות הבית להפחית את שיעור החיוב. מתן פטור או הפחתה בתשלום הוצאות תחזוקת וניהול הרכוש המשותף מצריך, כאמור, את הסכמת כל בעלי הדירות בבית, ולא נטען וממילא לא הוכח כי הסכמה כזו ניתנה.

התביעה שכנגד להשבת כספים

41. דין התביעה להשבת כספים להידחות מהטעמים הבאים :

ראשית, לא הובא כל פירוט או תחשיב באשר לסכומים של פי הנטען נגבו ביתר, וטענה זו נטענה בעלמא, וממילא לא הובאו ראיות על מנת לתמוך באמור.

שנית, החברה מבססת את טענתה לתשלום יתר בהסתמך על טענתה כי שילמה שלא כדין דמי אחזקה וניהול עבור שטחי מרפסות מקורות בדירות הידועות כחלקות משנה 15 ו- 16. נמצא, כמפורט בהרחבה לעיל, כי שטחי המרפסות המקורות נכללות בחישוב שיעור חלקה היחסי של החברה בהוצאות האחזקה והניהול בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין והתקנון המוסכם המתקוק, ומכאן שלא שולמו כספים ביתר בגין שטחים אלו.

שלישית, במסגרת התביעה שכנגד עותרת החברה להורות לנציגות להשיב לה כספים ששולמו לנציגות בשנים שבין 2010-2015 בעוד שהחברה רכשה את זכויותיה בדירות מושא התביעה מחברת פירי בשנת 2015 (ראו עדות של מר גדעון לוי מטעם החברה, עמ' 7, שורות 1-2). בנסיבות אלו, לא קמה לחברה הזכות לעתור להשבת כספים בתקופה בה כלל לא הייתה בעלת הדירות. בתצהירו של מר לוי נטען, לראשונה, כי חברת פירי המחיתה לחברה את הזכות לתבוע השבה של הסכומים ששולמו ע"י חברת פירי. מאחר שהמדובר בטענה חדשה שלא נטענה במסגרת כתב התביעה שכנגד מצאתי לקבל את טענת הנציגות, ולהורות על דחייתה מחמת הרחבת חזית אסורה. למעלה מן הדרוש, מצאתי להוסיף כי טענה זו נטענה בעלמא וממילא לא הוכחה.

רביעית, הכספים שהשבתם מבוקשת שולמו לנציגות במסגרת הסכמי פשרה שנחתמו בין הנציגות ובין חברת פירי ואשר קיבלו תוקף של פסק דין (התיק 5/13, נציגות הבית המשותף "בית אוצם" שד' ויצמן 24, נתניה נ' פירי אחזקות בע"מ), תיק 7/15 נציגות הבית המשותף "בית אוצם" שד' ויצמן 24, נתניה נ' פירי אחזקות בע"מ וכן תיק הוצל"פ 2-13-11469-12, נציגות הבית המשותף "בית אוצם" שד' ויצמן 24, נתניה נ' פירי אחזקות בע"מ). עסקינן, אפוא, בפסקי דין חלוטים וסופיים, ואין בסמכות המפקח על רישום מקרקעין להורות על השבת כספים אלו. בהקשר זה ייאמר כי בסיכומיה טענה החברה, לראשונה, כי לחברת פירי קיימת עילה לביטול הסכמי הפשרה מחמת טעות שנפלה בכריתתם (ראו סעיפים 50-54). המדובר בטענה חדשה שלא בא זכרה בכתב התביעה שכנגד ומשכך מצאתי לקבל את טענת הנציגות בסיכומיה, ולהורות על דחייתה מחמת הרחבת חזית אסורה, ומכל מקום הזכות לטעון טענה זו נתונה לחברת פירי שהייתה צד להסכמים ולא לחברה.

חמישית, גם אם היה מוכח כי שולמו כספים ביתר, לא היה בכך כדי לחייב את הנציגות להשיב סכומים כלשהם, בשים לב לכך שעצם התשלום מהווה הסכמה לתשלום האמור וראו לעניין זה: ע"א (חי) 1688/00, נציגות הדיירים במצפה ורדיה נ' ברוך, פ"מ תשס"ב (1) : 721.

"אני מסכימה לקביעה זו של המפקחת שאין לחייב את הנציגות להחזיר לכל אחד מבעלי הדירות ששילם לפי "השיטה השוויונית" כפי שנקבעה ל ידי האסיפה להחזיר לו עבור התקופה בה שילם ביתר. יש לראותו כמי שהסכים לקביעה זו כל עוד שילם על פיה. התשלום מהווה ראייה על הסכמתו לשלם ומצג כלפי הנציגות ויתר בעלי הדירות שהוא הסכים לשיטת התשלום, מצג עליו התבססה הנציגות בתכנון הוצאותיה".



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/73/2019 בש"א 7/263/2019

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התביעה שכנגד להמצאת דו"ח הכולל את כל התשלומים ששולמו לנציגות בגין יחידות החברה

42. סעיף 16 (ג) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין החל על הבית בהעדר הוראה אחרת בתקנון המוסכם המתוקן מורה כדלקמן: **"בעל דירה רשאי בכל עת סבירה לעיין בפנקס ההכנסות וההוצאות, בחשבוניות, בקבלות ובמסמכים הנוגעים להם ובדין וחשבון הכספי"**.

43. הנה כי כן, בהתאם לתקנון המצוי, בעל דירה יכול, בכל עת סבירה, לעיין בספרי הנציגות. הדרישה להפיק דו"ח כמבוקש ולהמציאו לחברה, איננה מעוגנת בהוראות החוק, ולכן איננה בבחינת "חובה" המוטלת על הנציגות.

44. לאור האמור אני דוחה את התביעה שכנגד בהקשר זה. אין באמור לגרוע מזכות החברה לעיין בספרי הנציגות על פי סעיף 16 (ג) לתקנון, בכפוף לתיאום שיעשה בין הנציגות לחברה. החברה תהא רשאית גם לקבל לידה העתק צילומי מכל מסמך שתבקש ובלבד שתישא במלוא העלויות הכרוכות בהכנת ההעתק על פי דרישת הנציגות. לחילופין, רשאית החברה לצלם את המסמכים באמצעות עוזרים טכניים (מצלמה, טלפון נייד). צילום, כאמור, ייעשה בנוכחות חבר נציגות.

התביעה שכנגד לסילוק יד

45. חבר הנציגות, מר יוסי צבר, אישר בעדותו כי נציגות הבית בנתה שני מחסנים (כל אחד מהם בגודל של כ- 10 מ"ר) על חלק משטחי הדירות הידועות כחלקת משנה 15 ו- 16 (להלן: "המחסנים") (ראו סעיפים 33-34 לתצהירו, וכן פרוטוקול מיום 27.12.2020, עמ' 4 שורות 1-7).

46. כן אישר מר צבר בעדותו כי נציגות הבית אישרה לו לעשות שימוש במחסן הבנוי בחלקת משנה 15, וכי הוא היה בשימוש עד ליום 1.3.2020 (ראו סעיף 34 לתצהירו וכן נספח כ' לתצהירו). עדות זו לא נסתרה.

47. עוד אישר מר צבר בעדותו כי נציגות הבית אישרה לבעל דירה אחר בבית, עו"ד אילן תמם, לעשות שימוש במחסן הבנוי בחלקת משנה 16 (ראו סעיף 35 לתצהירו). מר תמם אישר את האמור בעדותו (ראו סעיף 2 לתצהירו וכן פרוטוקול מיום 27.12.2020, עמ' 1 שורות 28-30). עדויות אלו לא נסתרו.

48. אין מחלוקת כי מחסנים אלו נבנו על שטחי דירות הידועות כחלקות משנה 15 ו- 16, שהינם בבעלות החברה. מר צבר אישר בעדותו כי הנציגות לא פנתה לחברה על מנת לקבל את הסכמתה לבניית המחסנים ולשימוש שנעשה בהם מאחר שסברה, כך לטענתה, כי המדובר בשטח הנכלל ברכוש המשותף של הבית (ראו פרוטוקול מיום 27.12.2020, עמ' 6, שורות 28-31).

49. משהוכח כי נציגות הבית בנתה את המחסנים ואף אישרה למר צבר ולעו"ד תמם לעשות בהם שימוש, אני מקבלת את התביעה שכנגד, ומורה לנציגות לסלק ידה מהמחסנים הבנויים בשטחי הדירות הידועות כחלקות משנה 15 ו- 16.

50. מעדויות מר תמם ומר צבר אשר לא נסתרו, עלה כי הם לא שילמו כספים בגין השימוש שנעשה על ידם במחסנים (ראו סעיף 34 לתצהירו של מר צבר ועדותו של עו"ד תמם, פרוטוקול מיום 27.12.2020, עמ' 2, שורות 13-14). משלא הוכח כי נציגות הבית קיבלה כספים בגין השימוש במחסנים, אני דוחה את התביעה שכנגד ככל שהיא נוגעת לסעד שהתבקש לקבלת התקבולים בגין השימוש האמור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/73/2019 בש"א 7/263/2019

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

51. החברה עתרה בסיכומיה לקבלת דמי שימוש ראויים בגין השימוש שנעשה במחסנים. עסקינן בסעד שלא התבקש בכתב התביעה שכנגד, ומשכך מצאתי לקבל את בקשת הנציגות בסיכומיה ולהורות על מחיקתו.

לסיכום

52. החברה תשלם לנציגות סך של 110,058 ₪ בגין חלקה היחסי בתשלום הוצאות האחזקה והניהול של הרכוש המשותף של הבית לתקופה שמחודש ינואר, 2016 ועד לחודש מרץ 2019 (כולל). סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה, 6.3.2019, ועד למועד התשלום בפועל.

53. הנציגות תסלק ידה מהמחסנים הבנויים בשטחי הדירות הידועות כחלקות משנה 15 ו- 16, וזאת בתוך 21 ימים מיום קבלת פסק דין זה. האמור ייעשה על חשבונה של הנציגות.

54. מאחר שהתביעה התקבלה והתביעה שכנגד התקבלה בחלקה אני מורה לחברה לשלם לנציגות סך של 7,000 ₪ עבור הוצאות ההליך הכוללות שכ"ט עו"ד בתוספת ריבית והצמדה כחוק, ממועד פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, כ"ח בחשוון, תשפ"ב, 3 בנובמבר, 2021. עותק יומצא.

אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין,
נתניה